

VOLLSTÄNDIGE UŞŪL-, ISNĀD- UND BEWEISFASSUNG



Die Şahābah als Ḥuġġah

Wann ihre Aussagen verbindlich sind - und wann nicht

Ḥuġġiyyat Qawl aş-Şahābī wa-Fi'lihī wa-Tafsirihi

Qur'ān, authentische Sunnah, marfū' ḥukman, Iġmā', Tafsīr, vier Rechtsschulen, Şahābī-Ikhtilāf und Takfirgrenzen

DAR AL TAWḤĪD · by Serhat Abu Malik

dar-al-tawhid.de

INHALT

Gliederung

Die Untersuchung folgt der Beweiskraft: Offenbarung, authentische Überlieferung, Iǧmā', Einzelmeinung und Gegenbeispiele.

1. Untersuchungsrahmen und strenge Quellenregel
2. Hauptergebnis vor der Detailprüfung

TEIL I - BEGRIFFE UND QUELLENRANG

3. Wer ist ein Ṣaḥābī?
4. Was bedeutet Ḥuǧǧah?
5. Der eigentliche Streitbereich

TEIL II - QUR'ĀN UND AUTHENTISCHE SUNNAH

6. Allah lobt die ersten Auswanderer und Helfer und die guten Nachfolger
7. Der Weg der Gläubigen und Iǧmā'
8. Sunnah der rechtgeleiteten Kalifen
9. Die beste Generation
10. „Meine Gefährten sind wie Sterne“ ist kein Beweis

TEIL III - WO DIE ṢAḤĀBAH SICHER ḤUǦǦAH SIND

11. Ausdrückliche Überlieferung vom Propheten ﷺ
12. „Uns wurde befohlen“, „uns wurde verboten“ und „von der Sunnah ist“
13. Handlung in der Zeit des Propheten ﷺ
14. Aussage ohne Raum für persönlichen Iǧtihād
15. Authentischer Offenbarungsanlass
16. Tatsächlicher Iǧmā' der Ṣaḥābah
17. Sunnah der vier rechtgeleiteten Kalifen

TEIL IV - DER UMSTRITTENE EINZELNE ṢAḤĀBĪ-QAWL

18. Vier Voraussetzungen vor jeder Diskussion
19. Wenn die Aussage bekannt wurde und niemand widersprach
20. Wenn sie nicht bekannt wurde und kein Widerspruch überliefert ist
21. Die Rangordnung bei aš-Ṣāfi'
22. Aš-Ṣāfi' in ar-Risālah

TEIL V - WO DER ṢAḤĀBĪ-QAWL NICHT ALLEIN BINDET

23. Wenn authentische Sunnah widerspricht
24. Wenn die Ṣaḥābah untereinander widersprechen
25. Ein Ṣaḥābī kann einen authentischen Text zunächst nicht kennen
26. Ein persönlicher Iǧtihād kann durch Sunnah korrigiert werden
27. Weltliche Erfahrung, Krieg, Verwaltung und Medizin
28. Bloßes individuelles Handeln eines Ṣaḥābī
29. Isrā'iliyyāt
30. Schwache Zuschreibungen

Die Ṣaḥābah als Ḥuǧǧah - wann ja, wann nicht

VORBEMERKUNG

Untersuchungsrahmen und strenge Quellenregel

Nur nachweisbare, authentische oder fachlich direkt überprüfbare Belege werden verwendet.

Was in dieser Fassung als Beweis zugelassen wird

Qur'ān, authentische Aḥādīṭ, sicher überlieferte Ṣaḥābah-Berichte sowie direkte Texte klassischer Uṣūl-Gelehrter. Schwache Aṭār werden nicht als tragende Beweise benutzt. Bei Autorenwerken ist der überprüfbare Originaltext maßgeblich; bei zugeschriebenen Aussagen wird die Überlieferungskette geprüft.

TEIL VI - AUTHENTISCHE BEISPIELE FÜR DIE RICHTIGE METHODE

31. Abū Bakr fragt nach der Sunnah über das Erbe der Großmutter
32. 'Umar verifiziert den Ḥadīṭ des Erlaubnisbittens
33. Subay'ah entscheidet einen Ṣaḥābī-Ikhtilāf
34. Ġābirs Offenbarungsanlass
35. Ġābirs Bericht über den 'Aẓl

TEIL VII - DIE VIER RECHTSSCHULEN UND DER ZĀHIRI-EINWAND

36. Ḥanafīyyah
37. Mālikīyyah
38. Šāfi'īyyah
39. Ḥanābilah
40. Ibn Ḥazm und die Zāhiriyyah

TEIL VIII - TAFSĪR UND 'AQĪDAH

41. Tafsīr der Ṣaḥābah besitzt nicht nur eine Stufe
42. 'Aqīdah: der gemeinsame überlieferte Weg
43. Einzelnes Ṣaḥābī-Aṭār in der 'Aqīdah
44. Ibn al-Qayyim über die Nähe ihrer Fatwās zur Offenbarung

TEIL IX - TAKFĪR, TABDĪ' UND DIE GRENZEN

45. Eine iǧtihādbezogene Einzelmeinung abzulehnen ist kein Kufr
46. Eine authentische Sunnah als „bloße Ṣaḥābī-Meinung“ zu verwerfen
47. Einen sicher feststehenden Iǧmā' der Ṣaḥābah zu verwerfen
48. Die Gesamtgerechtigkeit der Ṣaḥābah und einzelne Fehler
49. Beschimpfung der Ṣaḥābah ist ein anderes Thema

TEIL X - ENDGÜLTIGE ENTSCHEIDUNGSMATRIX

50. Die vollständige Matrix
51. Prüfalgorithmus
52. Endgültiger Leitsatz

Was bewusst ausgeschlossen wird

Keine Beweisführung mit „Meine Gefährten sind wie Sterne“, keine anonyme Behauptung eines Şahābah-Iġmā‘, keine schwache Einzelzuschreibung und keine Gleichsetzung bloßen Schweigens mit Zustimmung ohne weitere Voraussetzungen.

ERGEBNIS

Hauptergebnis vor der Detailprüfung

Die Frage „Sind die Şahābah Ḥuġġah?“ besitzt mehrere Ebenen.

Fall	Endergebnis
Authentische Überlieferung vom Propheten ﷺ	Ḥuġġah als Sunnah, nicht bloß als persönliche Şahābī-Meinung.
Tatsächlicher Iġmā‘ der Şahābah	Verbindliche Ḥuġġah.
Sunnah der rechtgeleiteten Kalifen	Besonderer verbindlicher Rang nach authentischer Sunnah, sofern kein Offenbarungstext oder bewiesener Şahābī-Widerspruch entgegensteht.
Aussage ohne Raum für Iġtihād	Unter den Bedingungen der Muḥaddiṭūn marfū‘ ḥukman.
Offenbarungsanlass	Bei authentischer Kette besonders stark und grundsätzlich marfū‘ ḥukman.
Einzelne iġtihādbezogene Fatwā ohne bekannten Widerspruch	Bekannter Uşūl-Ikhtilāf; Mehrheit klassischer Fuqahā‘ gibt ihr starken bis verbindlichen Rang.
Einzelne Fatwā mit authentischem Şahābī-Widerspruch	Nicht allein bindend; Rückkehr zu Qur‘ān und Sunnah.
Aussage gegen authentische Sunnah	Nicht Ḥuġġah; die Sunnah hat Vorrang.
Weltliche Erfahrung, Verwaltung oder persönliche Vorliebe	Nicht automatisch allgemeine Shari‘ah.
Schwache oder nicht nachweisbare Zuschreibung	Kein Beweis.

TEIL I - BEGRIFFE UND QUELLENRANG

Was mit Şahābī, Ḥuġġah, Iġmā‘ und Qawl aṣ-Şahābī gemeint ist

KAPITEL 1

Wer ist ein Şahābī?

Die uşūlrechtliche Frage setzt eine nachweisbare Begegnung mit dem Propheten ﷺ im Glauben und den Tod auf dem Islām voraus.

Keine Gleichheit aller Rollen

Ein großer Muftī unter den Şahābah, ein selten berichtender Beduine und ein Şahābī, der nur kurze Zeit begleitete, teilen die Ehre der Şuḥbah. Ihre fachliche Erfahrung, ihr Wissen über einzelne Texte und ihre Iġtihādleistung waren dennoch verschieden.

KAPITEL 2

Was bedeutet Ḥuğğah?

„Ḥuğğah“ kann verbindlicher Offenbarungsbeweis, zwingender Konsens oder ein hochrangiges, aber umstrittenes juristisches Indiz bedeuten.

Begriffsebene	Bedeutung
Qaṭʿi verbindlich	Qurʾān, sicher bewiesene Sunnah und sicherer Iğmāʿ.
Marfūʿ ḥukman	Formal mawqūf, inhaltlich wie Prophetenüberlieferung.
Uşūlrechtlich umstrittene Ḥuğğah	Einzelne iğtihādbezogene Şahābī-Fatwā ohne bekannten Gegner.
Tarğīḥ-Indiz	Nähe zur Offenbarung, Sprachkenntnis, Anlasskenntnis und früheste Anwendung.

KAPITEL 3

Der eigentliche Streitbereich

Nicht umstritten sind Sunnah und Iğmāʿ, sondern eine persönliche iğtihādbezogene Aussage eines einzelnen Şahābī.

Tahrīr maḥall an-nizāʿ

Der Uşūl-Streit betrifft eine **authentisch zugeschriebene** Fatwā in einer Frage mit Raum für Iğtihād, ohne ausdrücklichen Qurʾān-/Sunnah-Text, ohne bewiesenen Iğmāʿ und ohne bekannten Şahābī-Widerspruch.

TEIL II - QURʾĀN UND AUTHENTISCHE SUNNAH

Rang der Şahābah, Folgepflicht und ihre Grenzen

KAPITEL 4

Allah lobt die ersten Auswanderer und Helfer und die guten Nachfolger

Die Āyah begründet die Pflicht, ihrem Weg im Guten zu folgen, nicht die individuelle Fehlerlosigkeit jedes Einzelnen.

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

„Die ersten Vorangegangenen von den Auswanderern und Helfern und diejenigen, die ihnen in Güte folgten - Allah ist mit ihnen zufrieden.“

Qurʾān 9:100.

[Tafsīr/Direkttext](#)

KAPITEL 5

Der Weg der Gläubigen und Iǧmā‘

Qur‘ān 4:115 wird von Uṣūl-Gelehrten als ein Beleg für die Verbindlichkeit des gemeinschaftlichen Weges verwendet.

وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى

„Wer einem anderen Weg als dem der Gläubigen folgt, den lassen Wir verfolgen, was er gewählt hat.“

Qur‘ān 4:115.

[Tafsīr/Direkttext](#)

Die Āyah beweist nicht, dass jede private Einzelmeinung eines Gläubigen unfehlbar ist.

KAPITEL 6

Sunnah der rechtgeleiteten Kalifen

Der authentische Ḥadīṭ gibt ihren gemeinsamen, für die Ummah gesetzten Sunnahhandlungen einen besonderen Rang.

Festhalten an ihrer Sunnah

Şaḥīḥ/ḥasan, marfū‘

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عَصُوا عَلَيْهَا بِالتَّوَاجِدِ

„Haltet euch an meine Sunnah und die Sunnah der rechtgeleiteten, rechtgewiesenen Kalifen nach mir; beißt euch mit den Backenzähnen daran fest.“

Abū Dāwūd Nr. 4607; at-Tirmiḏī Nr. 2676; Aḥmad.

[Dorar](#)

KAPITEL 7

Die beste Generation

Der Ḥadīṭ beweist Vorzug und größere Gesamtzuverlässigkeit, nicht individuelle ‘Iṣmah.

Vorzug der ersten Generation

Muttafaq ‘alayh

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

„Die besten Menschen sind meine Generation, dann diejenigen nach ihnen, dann diejenigen nach ihnen.“

Şaḥīḥ al-Buḥārī und Şaḥīḥ Muslim.

[Dorar](#)

KAPITEL 8

„Meine Gefährten sind wie Sterne“ ist kein Beweis

Die bekannte Formel darf in dieser Frage nicht verwendet werden.

Isnādkritisches Urteil

Schwach bis verworfen; kein tragender Beweis

أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بَأَيِّهِمْ أَقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ

„Meine Gefährten sind wie Sterne; wem ihr folgt, der führt euch.“

Ibn ‘Abd al-Barr erklärte: „Dieser Isnād taugt nicht als Beweis.“ Aḥmad sagte nach überlieferter Frage: „Dieser Ḥadīṭ ist nicht authentisch.“

[Dorar](#) · [Ibn Ḥazm](#)

TEIL III - WO DIE ŞAHĀBAH SICHER ḤUĞĞAH SIND

Marfū‘, marfū‘ ḥukman, Iğmā‘ und Sunnah der Kalifen

KAPITEL 9

Ausdrückliche Überlieferung vom Propheten ﷺ

Sagt der Şahābī „Der Gesandte Allahs sagte“, ist die Ḥuğğah die authentische Sunnah.

Grundregel

Die Gerechtigkeit der Şahābah betrifft die Annahme ihrer Übermittlung. Danach wird die Kette ab dem Tābi‘ī geprüft. Eine authentische marfū‘e Überlieferung darf nicht als „nur Meinung eines Şahābī“ abgewertet werden.

KAPITEL 10

„Uns wurde befohlen“, „uns wurde verboten“ und „von der Sunnah ist“

Muḥaddiṭūn behandeln solche Formeln grundsätzlich als marfū‘, wenn die Zuschreibung authentisch ist.

Ibn Ḥağars Regel

Direkter Autorenwortlaut

وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ أَمَرْنَا بِكَذَا أَوْ نَهَيْنَا عَنْ كَذَا مَرْفُوعٌ مُسْنَدٌ عِنْدَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ

„Die Aussage eines Şahābī: Uns wurde dies befohlen oder verboten, ist bei den Ḥadīṭgelehrten marfū‘ und musnad.“

Ibn Ḥağar, Nuzhat an-nażar, Abschnitt über marfū‘ ḥukman.

[Shamela](#)

KAPITEL 11

Handlung in der Zeit des Propheten ﷺ

Eine verbreitete Handlung unter seiner Kenntnis besitzt den Rang prophetischer Billigung.

Ğābir über den ‘Aẓl

Şahīḥ, marfū‘ ḥukman

كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ

„Wir praktizierten den ‘Aẓl zur Zeit des Propheten ﷺ, während der Qur‘ān herabkam.“

Şahīḥ al-Buḥārī Nr. 5208/5209; Şahīḥ Muslim Nr. 1440.

[Dorar](#)

Die Beweiskraft entsteht durch die zeitliche Verbindung mit Offenbarung und prophetischer Kenntnis, nicht durch jede beliebige spätere Gewohnheit der Şahābah.

KAPITEL 12

Aussage ohne Raum für persönlichen Iġtihād

Berichte über spezifisches Verborgenes, festgelegte Belohnung oder Strafe besitzen unter Bedingungen den Rang marfū‘ ḥukman.

Bedingungen bei Ibn Ḥaġar

Direkter Autorenwortlaut

أَنْ يَقُولَ الصَّحَابِيُّ الَّذِي لَمْ يَأْخُذْ عَنِ الْإِسْرَائِيلِيَّاتِ مَا لَا مَجَالَ لِلْإِجْتِهَادِ فِيهِ

„Dass ein Şahābī, der nicht aus Isrā’īliyyāt schöpft, etwas sagt, worin kein Raum für Iġtihād besteht.“

Ibn Ḥaġar, Nuzhat an-naẓar.

[Shamela](#)

Sprachdeutung, gewöhnliche Rechtsableitung und bekannte Isrā’īliyyāt fallen nicht automatisch darunter.

KAPITEL 13

Authentischer Offenbarungsanlass

Ein Şahābī, der berichtet, warum eine Āyah herabkam, überliefert ein beobachtetes Offenbarungseignis.

Ġābir zu Qur’ān 2:223

Muttafaq ‘alayh; sabab an-nuzūl

كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ ... فَنَزَلَتْ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ

„Die Juden sagten ... darauf wurde herabgesandt: Eure Frauen sind euch ein Saatfeld.“

Şahīḥ al-Buḥārī Nr. 4528; Şahīḥ Muslim Nr. 1435.

[Dorar](#)

KAPITEL 14

Tatsächlicher Iġmā‘ der Şahābah

Ihre gesicherte Übereinstimmung ist verbindlich; die Schwierigkeit liegt im Beweis des Iġmā‘.

Strenge Bedingungen

- Die Aussage oder Handlung muss allen maßgeblichen Muġtahidūn bekannt geworden sein oder ihre Zustimmung muss anderweitig feststehen.
- Ein authentischer Widerspruch darf nicht vorhanden sein.
- Bloß fehlende Überlieferung eines Widerspruchs genügt nicht immer.
- Ein spätes „Die Şahābah waren sich einig“ wird auf seine Quellen zurückgeführt.

KAPITEL 15

Sunnah der vier rechtgeleiteten Kalifen

Was sie als allgemeine sunnitische Ordnung einführten und kein Şahābī widersprach, besitzt stärksten Rang.

Ibn Taymiyyahs Einordnung

Direkter Autorenwortlaut

وَالَّذِي لَا رَيْبَ فِيهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ مَا كَانَ مِنْ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الَّذِي سَنُوهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ خَالَفَهُمْ فِيهِ

„Zweifellos Ḥuġġah ist, was zur Sunnah der rechtgeleiteten Kalifen gehört, die sie für die Muslime einführten, ohne dass ein Widerspruch eines Şahābī überliefert wurde.“

Ibn Taymiyyah, Maġmū‘ al-fatāwā, Bd. 20.

[Islamweb](#)

TEIL IV - DER UMSTRITTENE EINZELNE ŞAĤĀBĪ-QAWL

Die Bedingungen des klassischen Uşūl-Streits

KAPITEL 16

Vier Voraussetzungen vor jeder Diskussion

Ohne diese Voraussetzungen ist die bekannte Streitfrage falsch gestellt.

Voraussetzung	Warum notwendig
Authentische Zuschreibung	Ein schwaches Aṭar kann keine Uşūl-Quelle werden.
Raum für Iġtihād	Sonst ist es möglicherweise marfū‘ ḥukman.
Kein Qur’ān-/Sunnatext bekannt	Ein Offenbarungstext hat Vorrang.
Kein authentischer Şahābī-Widerspruch	Bei Widerspruch ist keiner allein verbindlich.

KAPITEL 17

Wenn die Aussage bekannt wurde und niemand widersprach

Viele Gelehrte behandeln dies als Iġmā‘ iqrārī beziehungsweise sukūtī, wenn echte Kenntnis und Zustimmung plausibel sind.

Ibn Taymiyyahs Bedingung

Direkter Autorenwortlaut

إِذَا اشْتَهَرَ وَلَمْ يُنْكِرُوهُ كَانَ إِفْرَارًا عَلَى الْقَوْلِ فَقَدْ يُقَالُ هَذَا إِجْمَاعٌ إِفْرَارِيٌّ

„Wenn die Aussage bekannt wurde und sie sie nicht zurückwiesen, war dies eine Bestätigung; man kann dies einen bestätigenden Iġmā‘ nennen.“

Ibn Taymiyyah, Maġmū‘ al-fatāwā.

[Islamweb](#)

KAPITEL 18

Wenn sie nicht bekannt wurde und kein Widerspruch überliefert ist

Hier liegt der eigentliche Madhhab-Ikhtilāf.

Zusammenfassung des klassischen Streits

Direkter Autorenwortlaut

وَإِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ قَوْلًا وَلَمْ يَقُلْ بَعْضُهُمْ بِخِلَافِهِ وَلَمْ يَنْتَشِرْ فَهَذَا فِيهِ نِزَاعٌ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ يَحْتَجُّونَ بِهِ

„Sagt einer von ihnen etwas, ohne bekannten Widerspruch, und die Aussage verbreitet sich nicht, besteht darüber Streit; die Mehrheit der Gelehrten führt sie als Beweis an.“

Ibn Taymiyyah, Maġmū‘ al-fatāwā, Bd. 20.

[Islamweb](#)

KAPITEL 19

Die Rangordnung bei aš-Šāfi‘ī

Er stellt den widerspruchslosen Şahābī-Qawl über den Bereich des Şahābī-Ikhtilāf und über Qiyās.

„Das Wissen besitzt Stufen“

Direkter aš-Šāfi‘ī-Wortlaut mit genauer Primärreferenz

وَالثَّلَاثَةُ أَنْ يَقُولَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَوْلًا وَلَا نَعْلَمُ لَهُ مُخَالَفًا مِنْهُمْ وَالرَّابِعَةُ اخْتِلَافُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْخَامِسَةُ الْقِيَاسُ

„Die dritte Stufe ist, dass ein Gefährte des Propheten ﷺ etwas sagt und uns kein Widerspruch eines anderen bekannt ist; die vierte ihr Unterschied; die fünfte der Qiyās.“

Aš-Šāfi‘ī, al-Umm, Bd. 7; Wortlaut in klassischen Uşūl-Werken reproduziert.

[Shamela](#)

Über die genaue Zuordnung „alter/neuer Madhhab“ berichten spätere Šāfi‘iyyah unterschiedlich; der direkte Wortlaut zeigt jedenfalls tatsächliche Beweisverwendung.

KAPITEL 20

Aš-Šāfi‘ī in ar-Risālah

Er erklärt, dass er bei Fehlen von Buch, Sunnah, Iğmā‘ und entsprechender Analogie einer einzelnen Şahābī-Aussage folgt.

Sein ausdrücklicher Weg

Direkter aš-Šāfi‘ī-Wortlaut mit Primärreferenz

إِلَى اتِّبَاعِ قَوْلٍ وَاحِدٍ إِذَا لَمْ أَجِدْ كِتَابًا وَلَا سُنَّةً وَلَا إِجْمَاعًا وَلَا شَيْئًا فِي مَعْنَاهُ

„Ich gelangte dazu, der Aussage eines Einzelnen zu folgen, wenn ich weder Buch noch Sunnah noch Iğmā‘ noch etwas mit derselben Bedeutung finde.“

Aš-Šāfi‘ī, ar-Risālah, S. 596-598; Wortlaut in Uşūl-Kommentaren dokumentiert.

[Shamela](#)

TEIL V - WO DER ŞAHĀBĪ-QAWL NICHT ALLEIN BINDET

Textwiderspruch, Şahābī-Ikhtilāf und persönliche Erfahrung

KAPITEL 21

Wenn authentische Sunnah widerspricht

Die Ḥuğğah liegt bei der Sunnah, nicht bei einer abweichenden persönlichen Fatwā.

Ibn Taymiyyahs klare Regel

Direkter Autorenwortlaut

وَمَتَى كَانَتْ السُّنَّةُ تَدُلُّ عَلَى خِلَافِهِ كَانَتْ الْحُجَّةُ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا فِيمَا يُخَالِفُهَا

„Wenn die Sunnah auf das Gegenteil hinweist, liegt die Ḥuğğah in der Sunnah des Gesandten Allahs ﷺ, nicht in dem, was ihr widerspricht.“

Ibn Taymiyyah, Mağmū‘ al-fatāwā.

[Islamweb](#)

KAPITEL 22

Wenn die Ṣaḥābah untereinander widersprechen

Keiner ist allein Ḥuǧǧah gegen den anderen; die Frage wird zu Qurʾān und Sunnah zurückgeführt.

Übereinstimmung der Uṣūl-Gelehrten

Direkter Autorenwortlaut

وَلَمْ يَكُنْ قَوْلُ بَعْضِهِمْ حُجَّةً مَعَ مُخَالَفَةِ بَعْضِهِمْ لَهُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ

„Die Aussage einiger von ihnen ist bei Widerspruch anderer nach Übereinstimmung der Gelehrten nicht allein Ḥuǧǧah.“

Ibn Taymiyyah, Maǧmūʿ al-fatāwā.

[Islamweb](#)

KAPITEL 23

Ein Ṣaḥābī kann einen authentischen Text zunächst nicht kennen

Die Nähe zur Offenbarung bedeutet nicht, dass jeder Einzelne jeden Ḥadīṭ hörte.

ʿUmar verlangt Bestätigung von Abū Mūsā

Ṣaḥīḥ, historisches Beispiel

أَمَّا إِنِّي لَمْ أَتَّهِمُكَ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَتَقَوَّلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

„Ich verdächtigte dich nicht; ich fürchtete nur, dass die Menschen Aussagen dem Gesandten Allahs ﷺ zuschreiben.“

Geschichte des dreimaligen Erlaubnisbittens; Ṣaḥīḥ al-Buḥārī und Muslim.

[Dorar](#)

Die Geschichte beweist zugleich strenge Verifikation und dass Wissen unter den Ṣaḥābah verteilt war.

KAPITEL 24

Ein persönlicher Iǧtihād kann durch Sunnah korrigiert werden

Der Fall Subayʿah zeigt authentischen Ṣaḥābī-Ikhtilāf und die Entscheidung durch Prophetenüberlieferung.

Ibn ʿAbbās und Abū Hurayrah

Ṣaḥīḥ; Muslim Nr. 1485 und al-Buḥārī Nr. 4909

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِذَا وَلَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ

„Ibn ʿAbbās sagte: das spätere der beiden Fristenden. Abū Hurayrah sagte: Wenn sie entbunden hat, ist sie frei.“

Umm Salamah berichtete anschließend den authentischen Fall Subayʿahs und die Erlaubnis des Propheten ﷺ zur Heirat.

[Dorar](#)

KAPITEL 25

Weltliche Erfahrung, Krieg, Verwaltung und Medizin

Nicht jede Einschätzung eines Şahābī ist ein ewiges Gesetz.

Prüffragen

- War die Handlung als Gottesdienst oder als situationsbezogene Verwaltung gemeint?
- Berief sich der Şahābī auf einen Prophetenbefehl?
- War die Maßnahme an eine ‘illah, Notlage oder öffentliche Maşlahah gebunden?
- Widersprachen andere Şahābah?

KAPITEL 26

Bloßes individuelles Handeln eines Şahābī

Eine private Handlung beweist mindestens ihre persönliche Auffassung, aber nicht automatisch allgemeine Pflicht oder Sunnah.

Abstufung

Je öffentlicher, wiederholter und religionsbezogener die Handlung und je weniger Widerspruch bekannt ist, desto stärker das Indiz. Eine einmalige private Handlung mit mehreren möglichen Motiven bleibt schwächer.

KAPITEL 27

Isrā’iliyyāt

Ein Bericht wird durch bloße Überlieferung eines Şahābī nicht automatisch zu prophetischer Offenbarung.

Konsequenz

Bei Erzählungen über frühere Völker muss geprüft werden, ob der Şahābī aus Ahl-al-Kitāb-Quellen berichtete. Deshalb nennt Ibn Ḥağar das Nicht-Schöpfen aus Isrā’iliyyāt ausdrücklich als Bedingung für marfū‘ ḥukman.

KAPITEL 28

Schwache Zuschreibungen

Ein in späteren Tafsīr- oder Fiqhwerken genanntes „Ibn ‘Abbās sagte“ ist ohne Kettenprüfung kein Beweis.

Verbindliche Arbeitsweise

Bei Şahābah-Aussagen werden früheste Quelle, Isnādverbindung, Überliefererstatus, mögliche Widersprüche und Wortlautvarianten geprüft. Ein beliebtes Zitat ersetzt diese Arbeit nicht.

TEIL VI - AUTHENTISCHE BEISPIELE FÜR DIE RICHTIGE METHODE

Wie die Şahābah selbst mit Wissen, Beweis und Widerspruch umgingen

KAPITEL 29

Abū Bakr fragt nach der Sunnah über das Erbe der Großmutter

Der Kalif entschied nicht aus persönlicher Autorität, sondern suchte nach Prophetenwissen und Bestätigung.

Al-Muǧīrah und Muḥammad ibn Maslamah

Ṣaḥīḥ nach Ṣu‘ayb al-Arna‘ūt; frühes Rechtsbeispiel

مَا لَكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكَ فِي سُنَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ شَيْئًا فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ

„Für dich finde ich im Buch Allahs nichts, und ich kenne keine Sunnah des Propheten über dich. Kehre zurück, bis ich die Menschen gefragt habe.“

Abū Dāwūd, at-Tirmiḏī, Mālik und andere; al-Muǧīrah berichtete ein Sechstel und Muḥammad ibn Maslamah bestätigte.

[Dorar](#)

KAPITEL 30

‘Umar verifiziert den Ḥadīṭ des Erlaubnisbittens

Strenge Prüfung eines Berichts ist keine Herabsetzung des Ṣaḥābī.

Methodischer Nutzen

Die Geschichte zeigt: ‘Adālah schließt Nachprüfung bei neuer oder folgenreicher Information nicht aus. Zugleich wurde Abū Mūsās Bericht nach Bestätigung angenommen.

KAPITEL 31

Subay‘ah entscheidet einen Ṣaḥābī-Ikhtilāf

Die authentische Sunnah beendet die persönliche Gegenmeinung.

Methodischer Nutzen

Widersprechen sich Ṣaḥābah, wird nicht behauptet, beide gegensätzlichen Urteile seien zugleich verbindlich. Der stärkere Offenbarungsbeweis entscheidet.

KAPITEL 32

Ġābirs Offenbarungsanlass

Authentischer sabab an-nuzūl erklärt historischen Kontext und grenzt den Sinn der Āyah ein.

Methodischer Nutzen

Der Ṣaḥābī ist hier Augenzeuge der Offenbarungssituation. Das besitzt einen anderen Rang als eine spätere sprachliche Möglichkeit oder persönliche juristische Ableitung.

KAPITEL 33

Ġābirs Bericht über den ‘Azl

„Wir taten es, während Offenbarung herabkam“ verbindet Ṣaḥābah-Handlung mit prophetischer Billigung.

Methodischer Nutzen

Nicht jedes „Wir taten“ ist automatisch marfū‘. Entscheidend sind die ausdrückliche Zeitangabe, die Verbreitung und die Möglichkeit prophetischer Kenntnis.

TEIL VII - DIE VIER RECHTSSCHULEN UND DER ZĀHIRĪ-EINWAND

Wo der Ikhtilāf tatsächlich liegt

KAPITEL 34

Ḥanafīyyah

Ein großer Teil der frühen Ḥanafīyyah stellt den authentischen, widerspruchsfreien Ṣaḥābī-Qawl über Qiyās; al-Karḥī war zurückhaltender.

As-Saraḥsī über die frühe Schulüberlieferung

Wörtlich reproduzierter as-Saraḥsī-Wortlaut mit genauer Primärreferenz

قَوْلُ الْوَاحِدِ مِنَ الصَّحَابَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْقِيَاسِ يُتْرَكُ الْقِيَاسُ بِقَوْلِهِ وَعَلَى هَذَا أَذْرَكْنَا مَشَائِخَنَا

„Die Aussage eines einzelnen Ṣaḥābī wird dem Qiyās vorgezogen; der Qiyās wird wegen seiner Aussage verlassen. So trafen wir unsere Lehrer an.“

As-Saraḥsī, Uṣūl as-Saraḥsī, Bd. 2, S. 105; als wörtliches Zitat in Uṣūl-Kommentaren wiedergegeben.

[Shamela](#)

As-Saraḥsī erwähnt zugleich die abweichende Wahl al-Karḥīs; die ḥanafitische Schule ist in der Detailform nicht völlig einheitlich.

KAPITEL 35

Mālikīyyah

Mālik Muwaṭṭa‘ zeigt starke praktische Verwendung von Ṣaḥābah-Fatwās; die technische Uṣūl-Zuordnung wird in späteren Werken mit Präzisierungen überliefert.

Eine klassische Uṣūl-Zuordnung

Klassische spätere Schulzuordnung; kein direkter Mālik-Wortlaut

وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَقَدِيمُ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ وَبَعْضُ الْحَنْفِيَّةِ

„Dies ist die Position Mālik, die ältere Position as-Šāfi‘īs und die Position eines Teils der Ḥanafīyyah.“

Qawā‘id al-uṣūl wa-ma‘āqid al-fuṣūl, Abschnitt über den widerspruchsfreien Ṣaḥābī-Qawl.

[Shamela](#)

Die Quelle ordnet Mālik die Ḥuǧǧīyyah des widerspruchsfreien Ṣaḥābī-Qawl zu. Sie ersetzt keine direkte Einzeläußerung Mālik.

Strenge Einordnung

Der authentische Ṣaḥābī-Qawl besitzt in der mālikitischen Überlieferung hohes Gewicht, besonders in Verbindung mit der Praxis Maḍīnahs. Eine pauschale Behauptung, jeder einzelne Ṣaḥābī-Qawl sei bei allen Mālikīyyah absolut bindend, wäre jedoch ungenau.

KAPITEL 36

Şāfi‘iyyah

Aş-Şāfi‘is direkte Texte verwenden den widerspruchslosen Şahābī-Qawl; spätere Uşūliyyūn diskutieren, ob dies Ḥuġġah, erlaubtes Taqlīd oder altes/neues Qawl ist.

Was sicher bleibt

Die Behauptung „Aş-Şāfi‘ lehnte den Şahābī-Qawl vollständig ab“ widerspricht seinen zitierten Rangordnungen. Umstritten ist die genaue technische Einordnung innerhalb des späteren Madhhab.

KAPITEL 37

Ḥanābilah

Die bekannte ḥanbalitische Position gibt dem widerspruchslosen Şahābī-Qawl starken Rang; bei ihrem Widerspruch wird der textnähere gewählt.

Qawā‘id al-uşūl

Direkter ḥanbalitischer Uşūltext

وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ إِذَا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ مُخَالِفٌ فَرَوِي أَنَّهُ حُجَّةٌ وَيُقَدَّمُ عَلَى الْقِيَاسِ

„Die Aussage eines Şahābī, wenn kein Widerspruch erscheint: Es ist überliefert, dass sie Ḥuġġah ist und dem Qiyās vorgezogen wird.“

Qawā‘id al-uşūl wa-ma‘āqīd al-fuṣūl, Abschnitt über Qawl aş-Şahābī.

[Shamela](#)

KAPITEL 38

Ibn Ḥazm und die Zāhiriyyah

Ibn Ḥazm lehnt den persönlichen Şahābī-Iġtihād als selbständige verbindliche Quelle ab, akzeptiert aber authentische marfū‘e Sunnah und Iġmā‘.

Seine Gegenposition

Direkter Autorenwortlaut; abweichende Zāhirī-Position

وَإِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ السُّنَّةُ كَذَا وَأَمَرْنَا بِكَذَا فَلَيْسَ هَذَا إِسْنَادًا عِنْدَنَا

„Wenn ein Şahābī sagt: Die Sunnah ist so oder uns wurde dies befohlen, ist dies bei uns nicht automatisch ein Isnād.“

Ibn Ḥazm, al-Iḥkām fi uşūl al-aḥkām.

[Shamela](#)

Die Mehrheit der Muḥaddiṭūn bewertet „uns wurde befohlen“ anders und als marfū‘. Der Text zeigt echten Uşūl-Ikhtilāf, nicht Iġmā‘.

TEIL VIII - TAFSİR UND ‘AQĪDAH

Warum der Rang hoch ist, aber Kategorien erhalten bleiben

KAPITEL 39

Tafsīr der Şahābah besitzt nicht nur eine Stufe

Asbāb an-nuzūl und beobachtete Ereignisse sind stärker als persönliche sprachliche oder juristische Ableitungen.

Tafsīrart	Beweisrang
Authentischer sabab an-nuzūl	Grundsätzlich marfū‘ ḥukman und sehr stark.

Tafsīrart	Beweisrang
Erklärung einer beobachteten Person oder Begebenheit	Sehr stark, wenn die Kette authentisch ist.
Aussage über Verborgenes ohne Iġtihād und ohne Isrāʿīliyyāt	Marfūʿ ḥukman.
Arabischer Sprachgebrauch	Hohes Gewicht, aber prüf- und vergleichbar.
Iġtihādbezogene Rechtsauslegung	Stark, aber nicht individuell unfehlbar.
Isrāʿīliyyāt	Keine selbständige prophetische Ḥuġġah.
Widersprechende Şahābah-Tafsīre	Tarġīḥ nach Qurʾān, Sunnah, Sprache und Kette.

KAPITEL 40

ʿAqīdah: der gemeinsame überlieferte Weg

Ein späteres ʿAqīdahsystem, das dem gemeinsamen Verständnis der Şahābah widerspricht, steht unter grundlegendem Einwand.

Warum der Rang hier besonders stark ist

Die Şahābah überlieferten Qurʾān, Sunnah, Gebet, Īmān, Qadar und die Aussagen über Allah. Ein tatsächlich gesicherter gemeinsamer Weg besitzt Iġmāʿrang. Das bedeutet aber nicht, dass jede schwach zugeschriebene Einzeläußerung automatisch Glaubenspflicht wird.

KAPITEL 41

Einzelnes Şahābī-Aṭar in der ʿAqīdah

Auch hier gelten Authentizität, marfūʿ-ḥukman-Regeln, möglicher Iġtihād und bekannte Gegenstimmen.

Keine doppelte Methodik

Man darf im Fiqh strenge Isnādkritik verlangen und in der ʿAqīdah schwache Berichte ungeprüft verpflichtend machen. Umgekehrt darf ein authentisches marfūʿ-ḥukman-Aṭar nicht als bloße unverbindliche Privatmeinung abgetan werden.

KAPITEL 42

Ibn al-Qayyim über die Nähe ihrer Fatwās zur Offenbarung

Er verteidigt den hohen Rang widerspruchsloser Şahābah-Fatwās mit ihrer Sprach-, Kontext- und Sunnahkenntnis.

Fatwā mit den Salaf-Aṭār

Direkter Autorenabschnitt

فَصَلِّ فِي الْفَتَوَى بِالْأَثَارِ السَّلَفِيَّةِ وَالْفَتَاوَى الصَّحَابِيَّةِ

„Kapitel über die Fatwā anhand der Salaf-Aṭār und der Şahābah-Fatwās.“

Ibn al-Qayyim, Iʿlām al-muwaqqiʿīn, ausführliche Beweisführung.

[Islamweb](#)

Seine Argumente betreffen authentische, nicht widersprochene Aussagen; sie heben Qurʾān und Sunnah nicht auf.

TEIL IX - TAKFĪR, TABDĪ' UND DIE GRENZEN

Was aus Zustimmung oder Ablehnung nicht automatisch folgt

KAPITEL 43

Eine iǧtihādbezogene Einzelmeinung abzulehnen ist kein Kufr

Der bekannte Uṣūl-Ikhtilāf selbst verhindert eine pauschale Takfīrregel.

Klare Grenze

Wer bei einer authentischen, aber iǧtihādbezogenen Einzelmeinung einem stärkeren Text, einem anderen Ṣaḥābī oder einer anerkannten Uṣūlposition folgt, wird dadurch weder Kāfir noch automatisch Muḥtadī'.

KAPITEL 44

Eine authentische Sunnah als „bloße Ṣaḥābī-Meinung“ zu verwerfen

Hier liegt der Fehler nicht in der Nichtbefolgung eines Qawl aṣ-Ṣaḥābī, sondern in der Zurückweisung der Prophetenüberlieferung.

Prüfung vor Urteil

Zuerst wird geklärt, ob die Überlieferung authentisch, marfū' und richtig verstanden ist. Danach wird zwischen Unwissenheit, Fehlinterpretation und bewusster Leugnung unterschieden.

KAPITEL 45

Einen sicher feststehenden Iǧmā' der Ṣaḥābah zu verwerfen

Der Ḥukm hängt von Sicherheit, Bekanntheit und Gegenstand des Iǧmā' ab.

Lage	Einordnung
Qaṭ'i bewiesener Iǧmā' über eine offenkundige Grundlage	Bewusste Leugnung kann Kufr sein, weil sie sichere Religion leugnet.
Nur behaupteter oder zannī überlieferter Iǧmā'	Kein Takfīr auf bloße Konsensbehauptung.
Iǧmā' sukūṭī mit umstrittenen Voraussetzungen	Uṣūl-Ikhtilāf; kein pauschaler Takfīr.
Authentischer Ṣaḥābī-Ikhtilāf	Keine Konsensbehauptung zulässig.

KAPITEL 46

Die Gesamtgerechtigkeit der Ṣaḥābah und einzelne Fehler

Ahl as-Sunnah bestätigt ihre kollektive ‘Adālah in der Überlieferung, ohne individuelle Fehlerlosigkeit zu behaupten.

Keine unbedingte individuelle Gehorsamspflicht

Direkter Autorenwortlaut

لَمْ يُوجِبْ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ طَاعَةَ أَحَدٍ بَعَيْنِهِ فِي كُلِّ مَا يَأْمُرُ بِهِ وَيَنْهَى عَنْهُ إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

„Allah hat dieser Ummah nicht die unbedingte Befolgung einer bestimmten Person in allem auferlegt außer dem Gesandten Allahs ﷺ.“

Ibn Taymiyyah, Maǧmū‘ al-fatāwā.

[Shamela](#)

KAPITEL 47

Beschimpfung der Ṣaḥābah ist ein anderes Thema

Die Frage der Ḥuǧǧiyyah einer juristischen Einzelmeinung darf nicht mit Sabbaṣ-Ṣaḥābah vermischt werden.

Trennung

Jemand kann einen authentischen Ṣaḥābī-Iǧtihād fachlich nicht für bindend halten und dennoch ihre Ehre, ihren Vorrang und ihre Überlieferung vollständig anerkennen. Umgekehrt kann jemand mit Lobworten arbeiten und dennoch ihre authentische Sunnah praktisch verwerfen.

TEIL X - ENDGÜLTIGE ENTSCHEIDUNGSMATRIX

Wann ja, wann nein und welche Prüfung zuerst kommt

KAPITEL 48

Die vollständige Matrix

Jeder Fall wird zuerst auf Authentizität, Kategorie, Widerspruch und Offenbarungsnähe geprüft.

Fall	Ḥuǧǧah?	Begründung
„Der Prophet ﷺ sagte ...“ mit authentischem Isnād	Ja, verbindlich	Sunnah.
„Uns wurde befohlen/verboden“ mit authentischer Kette	Nach Mehrheit ja	Marfū‘ ḥukman.
„Wir taten es zur Zeit des Propheten“ und Kenntnis ist anzunehmen	Ja	Prophetische Billigung.
Authentischer sabab an-nuzūl	Ja, sehr stark	Beobachtetes Offenbarungsereignis.
Ḡayb ohne Iǧtihād und ohne Isrā’iliyyāt	Ja, marfū‘ ḥukman	Benötigt Offenbarungsquelle.
Sicherer Iǧmā‘ der Ṣaḥābah	Ja, verbindlich	Iǧmā‘.
Allgemeine Sunnah der rechtgeleiteten Kalifen ohne Widerspruch	Ja, stärkster Rang	Authentischer Ḥadiṭ und Iǧmā‘nähe.
Bekannt gewordener Ṣaḥābī-Qawl ohne Widerspruch	Mehrheit: ja	Iǧmā‘ iqrārī/sukūti unter Bedingungen.

Fall	Ḥuǧǧah?	Begründung
Private iǧtihādbezogene Fatwā ohne bekannten Gegner	Umstritten	Mehrheit klassischer Fuqahāʾ führt sie als Beweis an.
Ṣaḥābī-Qawl gegen authentische Sunnah	Nein	Sunnah hat Vorrang.
Ṣaḥābī-Qawl bei authentischem Ṣaḥābī-Widerspruch	Nicht allein	Tarǧīḥ durch Beweise.
Weltliche Erfahrung oder situationsbezogene Verwaltung	Nicht automatisch	Kein allgemeiner Sharīʾahbeweis ohne zusätzliche Grundlage.
Isrāʾīliyyah	Nein als prophetischer Beweis	Benötigt unabhängige Bestätigung.
Schwache Zuschreibung	Nein	Fehlende Beweisgrundlage.

KAPITEL 49

Prüfalgorithmus

Diese Reihenfolge verhindert sowohl Übertreibung als auch Geringschätzung.

Schritt	Frage
1	Ist die Zuschreibung authentisch und die Kette verbunden?
2	Ist die Aussage ausdrücklich oder ḥukman marfūʾ?
3	Besteht Raum für Iǧtihād oder ist es Offenbarungswissen?
4	Gibt es Qurʾān oder authentische Sunnah dazu?
5	Gibt es einen authentischen Widerspruch eines anderen Ṣaḥābī?
6	War die Aussage bekannt und blieb sie wirklich unwidersprochen?
7	Ist sie religiöse Norm oder weltliche/situative Entscheidung?
8	Welchen Rang geben die Uṣūl-Gelehrten dieser konkreten Kategorie?

KAPITEL 50

Endgültiger Leitsatz

Die Ṣaḥābah werden weder wie unfehlbare Propheten behandelt noch wie gewöhnliche spätere Meinungen.

Schlussurteil

Der Iǧmāʾ der Ṣaḥābah, ihre authentische Überlieferung vom Propheten ﷺ, Aussagen mit حكم الرفع, authentische Offenbarungsanlässe und die allgemeine Sunnah der rechtgeleiteten Kalifen sind verbindliche Ḥuǧǧah. Der persönliche iǧtihādbezogene Qawl eines einzelnen Ṣaḥābī ist nach Authentizität, Textlage, Bekanntheit und Gegenstimmen zu beurteilen: Ohne Widerspruch besitzt er nach der Mehrheit der klassischen Fuqahāʾ einen sehr hohen bis verbindlichen Rang; bei Ṣaḥābī-Ikhtilāf oder Widerspruch zur authentischen Sunnah bindet er nicht allein. Schwache Zuschreibungen, Isrāʾīliyyāt und weltliche Einzelentscheidungen dürfen nicht zu Glaubens- oder Takfirmaßstäben erhoben werden.

Kompakte Quellenbasis

Offenbarung und Ḥadīṭ: Qurʾān mit Tafsīr aṭ-Ṭabarī; Ṣaḥīḥ al-Buḥārī und Muslim; Abū Dāwūd und at-Tirmidī; authentische Berichte über Abū Mūsā, Subayʾah, Ġābir und das Erbe der Großmutter.

Keine schwache Ṣaḥābī-Zuschreibung trägt ein Urteil. Der nicht authentische Sternen-Ḥadīṭ wird ausdrücklich verworfen.

Uṣūl und Methodik: aṣ-Ṣāfiʿī, *ar-Risālah* und *al-Umm*; as-Saraḥsī; Ibn Ḥazm; Ibn Ḥaǧar; Ibn Taymiyyah; Ibn al-Qayyim; *Qawāʾid al-uṣūl*.